

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo III.2. - Matriz De Riscos Do Contrato

Desenvolvimento:





ANEXO III.2. - MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO

1. RISCOS DA LICITAÇÃO

I - RISCOS DE LICITAÇÃO			
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCACÃO	MITIGAÇÃO
I.1 Licitação deserta	1. Condições restritivas de participação	1. CONCEDENTE	1. Condições de participação abertas: Atestados de operação estritamente voltados às atividades de maior relevância 2. Divisão razoável dos riscos, com preservação do equilíbrio econômico da concessão em casos cujo fator de risco não pode ser gerenciado pela concessionária (ex. força maior, circunstâncias imprevisíveis, entre outras)
	2. Agressividade na transferência de riscos	2. CONCEDENTE	
I.2 Seleção de propostas aventureiras e inexequíveis	1. Seleção baseada somente no menor preço	1. CONCEDENTE	1.1. Obrigação de atestação técnica e econômico-financeira pelos licitantes. 1.2. Apresentação de proposta econômica acompanhada de plano de negócios e metodologia de execução; 1.3. Previsão no edital de que a licitante é responsável pela proposta comercial que apresentar; 1.4. Exigência de bidbond para o caso de negativa de assinatura do contrato
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCACÃO	MITIGAÇÃO
I.3 Risco de paralisação do certame por decisão judicial ou do TCE/SP	1. Exigências de habilitação excessivamente restritivas	1. CONCEDENTE	1. Exigências de habilitação adstritas às já utilizadas e aprovadas anteriormente pelo TCE/SP ou pelo TCU 2. Julgamento objetivo com base em metodologia de execução e menor valor da contraprestação 3. Realização de estudos prévios via PMI, disponibilização dos estudos do vencedor a todos interessados. Realização de consulta pública e visita técnica pelas licitantes para análise dos estudos e documentos
	2. Subjetividade no julgamento	2. CONCEDENTE	
	3. Ausência de estudos prévios adequados	3. CONCEDENTE	

RISCOS DA LICITAÇÃO

1.1 Licitação deserta

Fato Gerador:

- Condições restritivas de participação
- Agressividade na transferência de riscos

Alocação:

- CONCEDENTE
- CONCEDENTE

Mitigação:

- Condições de participação abertas: Atestados de operação estritamente voltados às atividades de maior relevância
- Divisão racional dos riscos, com preservação do equilíbrio econômico da concessão em casos cujo fator de risco não pode ser gerenciado pela concessionária (ex. força maior, circunstâncias imprevisíveis, entre outras)

1.2 Seleção de propostas aventureiras e inviáveis

Fato Gerador:

- Seleção baseada somente no menor preço

Alocação:

- CONCEDENTE

Mitigação:

- Obrigação de atestação técnica e econômico-financeira pelos licitantes.
- Apresentação de proposta econômica acompanhada de plano de negócios e metodologia de execução;
- Previsão no edital de que a licitante é responsável pela proposta comercial que apresentar;
- Exigência de bid bond para o caso de negativa de assinatura do contrato



1.3 Risco de paralisação do certame por decisão judicial ou do TCE/SP

Fato Gerador:

1. Exigências de habilitação excessivamente restritivas
2. Subjetividade no julgamento
3. Ausência de estudos prévios adequados

Alocação:

1. CONCEDENTE
2. CONCEDENTE
3. CONCEDENTE

Mitigação:

1. Exigências de habilitação adaptadas às já utilizadas e aprovadas anteriormente pelo TCE/SP ou pelo TCU
2. Julgamento objetivo com base em metodologia de execução e menor valor da contraprestação
3. Realização de estudos prévios viáveis, disponibilização dos estudos ao vencedor e todos interessados. Realização de consulta pública e visita técnica pelas licitantes para análise dos estudos e documentos



2. RISCOS DE IMPLANTAÇÃO

II- RISCOS DE IMPLANTAÇÃO			
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
II.1 Erros de projeto	1. Erros nos elementos de projeto básico 2. Erros no projeto executivo 3. Mudanças de projeto, encargos ou nas especificações das obrigações ou serviços solicitados pelo Poder Concedente	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCESSIONÁRIA 3. CONCEDENTE	1. Edital apresenta elementos de projeto básico e delega ao Concessionário a responsabilidade pelos projetos executivos. 2. Concessionário responde pelo projeto executivo, mas Poder Concedente aprova sua conformidade com os elementos divulgados. Aprovação do Poder Concedente não afasta a responsabilidade do Concessionário pela qualidade da infraestrutura implantada. Previsão contratual de cláusulas que regulamentem a transição da operação no término do contrato, inclusive assegurando a operacionalidade dos bens reversíveis. 3. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
II.2 Acidentes, danos ou transtornos a terceiros, segurança.	1. Falha humana, inadequação de equipamentos ou técnicas utilizadas.	1. CONCESSIONÁRIA	1. Concessionário conserva a responsabilidade integral por falhas de seu pessoal, pela adequação de técnicas e equipamentos. Concessionária se responsabiliza pela implantação de políticas de segurança no local de trabalho, bem como pela observância às normas ambientais e de segurança. Poder Concedente fiscaliza, sem que a fiscalização reduza a responsabilidade do Concessionário. Contrato relaciona seguros obrigatórios para a mitigação do risco. A responsabilidade pela segurança da obra, no que se refere a roubos ou furtos no canteiro de obras, é da Concessionária.
II.3 Custo de execução do projeto.	1. Ineficiência do construtor 2. Superveniência de fatos imprevisíveis 3. Impactos regulatórios não conhecidos (ex. horários de execução, restrições urbanísticas, restrições ambientais, atraso na obtenção de licenças) 4. Impactos tributários (ex. alterações legais, risco da modelagem tributária) 5. Disponibilização dos terrenos e infraestrutura	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCEDENTE 3. CONCEDENTE 4. CONCEDENTE 5. CONCESSIONÁRIA	1. Concessionário responde pela sua ineficiência. Apresentação de cronograma de implantação pela Concessionária respeitando os prazos e metas previstos no Termo de Referência dos serviços. 2. Fatos imprevisíveis, eventos alheios à vontade das Partes, inevitáveis e irresistíveis, que afetem a execução contratual, são excludentes de responsabilidade da Concessionária, exceto se puderem ser objeto de seguros. 3. Concessionária deve responder e prever o impacto econômico das restrições previamente conhecidas, Poder Concedente responde pelas restrições não conhecidas ou editadas supervenientemente. 4. Poder Concedente responde pelas alterações supervenientes (exceto tributos incidentes sobre a renda que não são causa de reequilíbrio contratual). Possibilidade de reequilíbrio contratual nos demais casos. 5. Concessionária é responsável pela aquisição das áreas necessárias a implantação da infraestrutura para execução dos serviços.
II.4 Atraso na implantação	1. Atraso no cronograma de investimentos. 2. Discussões sobre reequilíbrio em função de variação quantitativa e qualitativa dos unitários previstos no projeto básico.	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCESSIONÁRIA	1. Adoção de modelo calcado na Lei 11.079/2004, que vincula o cumprimento de metas e indicadores de desempenho ao cumprimento do cronograma de implantação. Exigência de garantia da execução do contrato. 2. Concessionária assume a responsabilidade pelas variações quantitativas e qualitativas dos unitários decorrentes do projeto básico, sem, portanto, previsão de reequilíbrio econômico na hipótese de erro de estimativa de custos no projeto executivo. Edital prevê que os licitantes têm pleno conhecimento do edital e condições do local de prestação dos serviços. Exigência de garantia da execução do contrato
II.4 Atraso na implantação (continuação)	1. Erros na implantação 2. Força maior, caso fortuito e fato do príncipe 3. Atraso no licenciamento ambiental e na emissão de alvarás e autorizações relativas à implantação do empreendimento 4. Limitações para a realização das obras (mobilização de equipamentos, horário de operação, limites de ruídos) 5. Indefinições institucionais que comprometam a assunção das obrigações e dificultem o início da implantação 6. Interferência e alterações solicitadas pelo Poder Concedente	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCEDENTE 3. CONCESSIONÁRIA 4. CONCEDENTE / CONCESSIONÁRIA 5. CONCEDENTE 6. CONCEDENTE	1. Concessionária é responsável pela implantação e pela operação da infraestrutura necessária à prestação dos serviços, conforme definida no edital. 2. Poder Concedente conserva responsabilidade pelos eventos de força maior, caso fortuito e fato do príncipe, quando as consequências não puderem ser cobertas por seguros ou quando ultrapassarem o valor segurado pelo Concessionário nos termos do Contrato, evitando o rompimento do contrato por este motivo 3. A Concessionária deverá obter, com o apoio dos melhores esforços do Poder Concedente, todas as licenças que se fizerem necessárias. Penalidades e multas se o atraso na obtenção de licenças e autorizações se der por motivos imputáveis à Concessionária. Reequilíbrio em favor da Concessionária caso os atrasos não sejam a ela imputáveis. 4. Concessionária responde pelas existentes, Poder Concedente pelas supervenientes. 5. Ver abaixo: Item V – Riscos Institucionais 6. Mecanismos contratuais de limitação da interferência do Poder Concedente, com previsão de recomposição para neutralizar os efeitos das alterações eventualmente impostas
II.4 Atraso na implantação (continuação)	7. Atrasos decorrentes de descumprimento das obrigações pelo Concessionário. 8. Atrasos ou inviabilização da implementação do objeto do Contrato quando resultante da necessidade de remoções ou relocalizações de cabos, canalizações e/ou outras instalações subterrâneas de prestadores de serviços públicos ou de serviços de interesse da coletividade. 9. Falência ou falha no desempenho dos subcontratados e fornecedores. 10. Atraso no início das obras em decorrência de invasão de terrenos desocupados	7. CONCESSIONÁRIA 8. CONCEDENTE 9. CONCESSIONÁRIA 10. CONCESSIONÁRIA	7. Previsão de penalidades e multas pelos atrasos que decorram de ação ou omissão da Concessionária no descumprimento de suas obrigações contratuais. Performance bond. 8. Reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação de prazos das obras, caso as interferências não tenham sido informadas pelo Poder Concedente. As interferências informadas pelo Poder Concedente são de responsabilidade da Concessionária. 9. Previsão no Contrato de que os subcontratados devem possuir plena capacidade de atenderem adequadamente a todas as exigências contratuais. A Concessionária é responsável pelos subcontratados. Penalidades e multas por descumprimentos contratuais. 10. Obrigação da Concessionária de manter a posse das áreas, livres e desembaraçadas e em condições para o início das obras. Penalidades e multas para o caso de descumprimento do cronograma.



3. RISCOS DE IMPLANTAÇÃO

II.1 Erros de projeto

Fato Gerador:

1. Erros nos elementos de projeto básico
2. Erros no projeto executivo
3. Mudanças de projeto, encargos ou nas especificações das obrigações ou serviços solicitados pelo Poder Concedente

Alocação:

1. CONCESSIONÁRIA
2. CONCESSIONÁRIA
3. CONCEDENTE

II.2 Acidentes, danos ou transtornos a terceiros, segurança

Fato Gerador:

1. Falha humana, inadequação de equipamentos ou técnicas utilizadas.

Alocação:

1. CONCESSIONÁRIA

II.3 Custo de execução do projeto

Fato Gerador:

1. Ineficiência do construtor
2. Superveniência de fatos imprevisíveis
3. Impactos regulatórios não conhecidos (ex. horários de execução, restrições urbanísticas, restrições ambientais, atraso na obtenção de licenças)
4. Impactos tributários (ex. alterações legais, risco da modelagem tributária)
5. Disponibilização dos terrenos e infraestrutura

Alocação:

1. CONCESSIONÁRIA
2. CONCEDENTE
3. CONCEDENTE
4. CONCEDENTE
5. CONCESSIONÁRIA

II.4 Atraso na implantação

Fato Gerador (Primeira Parte):

1. Atraso no cronograma de investimentos.
2. Discussões sobre reequilíbrio em função de variação quantitativa e qualitativa dos unitários previstos no projeto básico.

Alocação (Primeira Parte):

1. CONCESSIONÁRIA
2. CONCESSIONÁRIA

Fato Gerador (Continuação):

1. Erros na implantação



2. Força maior, caso fortuito e fato do príncipe
3. Atraso no licenciamento ambiental e na emissão de alvarás e autorizações relativas à implantação do empreendimento
4. Limitações para a realização das obras (mobilização de equipamentos, horário de operação, limites de ruídos)
5. Indefinições institucionais que comprometam a assunção das obrigações e dificultem o início da implantação
6. Interferência e alterações solicitadas pelo Poder Concedente

Alocação (Continuação):

1. CONCESSIONÁRIA
2. CONCEDENTE
3. CONCEDENTE/ CONCESSIONÁRIA
4. CONCEDENTE
5. CONCEDENTE
6. CONCEDENTE

Fato Gerador (Continuação Final):

7. Atrasos decorrentes de descumprimento das obrigações pelo concessionário.
8. Atrasos ou inviabilização da implementação do objeto do Contrato quando resultante da necessidade de remoções ou recolocações de cabos, canalizações e/ou outras instalações subterrâneas de prestadores de serviços públicos ou de serviços de interesses da coletividade.
9. Ineficiência ou falha no desempenho dos subcontratados e fornecedores.
10. Atraso no início das obras em decorrência de invasão de terrenos desocupados

Alocação (Continuação Final):

7. CONCESSIONÁRIA
8. CONCEDENTE
9. CONCESSIONÁRIA
10. CONCESSIONÁRIA

Mitigação (Continuação Final):

7. Previsão de penalidades e multas pelos atrasos que decorram de ação ou omissão da concessionária no descumprimento de suas obrigações contratuais. Performance bond.
8. Reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação de prazo da obra, caso as interferências não tenham sido informadas pelo Poder Concedente. As interferências informadas pelo Poder Concedente são de responsabilidade da concessionária.
9. Previsão no Contrato de que os subcontratados devem possuir plena capacidade de atenderem adequadamente a todas as exigências contratuais. A Concessionária é responsável pelos subcontratados. Penalidades e multas por descumprimentos contratuais.



10. Obrigação da Concessionária de manter a posse das áreas, livres e desembaraçadas e em condições para o início das obras. Penalidades e multas para o caso de descumprimento do cronograma.



4. RISCOS DE OPERAÇÃO

III- RISCOS NA FASE DE OPERAÇÃO			
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCACÃO	MITIGAÇÃO
III.1	Atraso no início da operação	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCEDENTE 3. CONCEDENTE 4. CONCESSIONÁRIA 5. CONCEDENTE	1. A Concessionária deverá obter, com o apoio dos melhores esforços do Poder Concedente, todas as licenças que se fizerem necessárias. Penalidades e multas se o atraso na obtenção de licenças e autorizações se der por motivos imputáveis à Concessionária. Reequilíbrio em favor da Concessionária caso os atrasos não sejam a ela imputáveis. 2. Excludente do cumprimento das obrigações da concessionária. Suspensão do prazo para término da implantação. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 3. Quando não houver culpa da CONCESSIONÁRIA. 4. A partir da DATA DE ASSUNÇÃO é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as penalidades decorrentes do serviço. 5. CONCEDENTE responde pelos vícios oriundos de fatos anteriores à assunção dos serviços pela CONCESSIONÁRIA.
III.2	Insatisfação do usuário	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCESSIONÁRIA 3. CONCESSIONÁRIA	1. Desempenho é fiscalizado pela Agência Reguladora, por meio da avaliação da qualidade da prestação dos serviços. 2. Concessionária é responsável pela prestação dos serviços públicos conforme definidos do Edital e no Contrato. 3. Penalidades, intervenção, caducidade.
III.3	Perecimento ou destruição dos bens da concessão	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCEDENTE 3. CONCESSIONÁRIA 4. CONCESSIONÁRIA / CONCEDENTE	1. Concessionária conserva a responsabilidade integral pelos bens, devendo inventariá-los permanentemente, substituí-los ou repará-los. 2. Força maior: motiva o reequilíbrio do contrato, salvo quando configurada culpa da Concessionária ou quando possível a contratação de seguros para a mitigação dos danos. 3. Concessionária conserva responsabilidade pela segurança e integridade dos bens da concessão, contrato prevê seguros para a mitigação dos danos. 4. Obrigação da Concessionária em assegurar a prestação dos serviços com atualidade, de modo a atender aos indicadores de desempenho e metas estabelecidas. Eventual solicitação do Poder Concedente que envolva a incorporação de inovação tecnológica será hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. Eventual alteração unilateral nos indicadores de desempenho que gere a necessidade de atualização tecnológica é hipótese de recomposição.
III.4	Segurança dos bens e usuários	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCESSIONÁRIA 3. CONCESSIONÁRIA	1. Responsabilidade conservada pela Concessionária. 2. Responsabilidade conservada pela Concessionária. Penalidades em caso de descumprimento de obrigações contratuais e legais. 3. Responsabilidade conservada pela Concessionária. Concessionária tem a responsabilidade de instalar equipamentos de segurança e manter planos de seguros.
III.5	Intervenção por descumprimento do contrato	1. CONCESSIONÁRIA	1. Concessionário é obrigado a oferecer garantia de execução do contrato. Prerrogativa do Concedente na intervenção.
III.6	Demanda	1. CONCESSIONÁRIA	1. Concessionária assume o risco de variação da demanda real verificada nos serviços objeto da CONCESSÃO.
III.7	Passivos trabalhista e previdenciário	1. CONCESSIONÁRIA	1. Obrigação da Concessionária de manter indene o Poder Concedente em relação à eventual responsabilidade solidária de arcar com obrigações trabalhistas e previdenciárias.
III.8	Fornecimento de energia e disponibilidade das redes de telecomunicação	1. CONCEDENTE 2. CONCESSIONÁRIA	1. Se decorrente de problemas da concessionária de energia local, a Concessionária se exime da medição dos indicadores de desempenho no período de sua ocorrência, bem como da aplicação de penalidades caso não tenha concorrido para a causa do evento. 2. Concessionária conserva o risco por interrupção e/ou intermitência dos sistemas de telecomunicações.
III.9	Caso Fortuito, Força maior ou Fato do Príncipe	1. CONCESSIONÁRIA / CONCEDENTE	1. Concessionária assume os riscos até o limite da cobertura do seguro no valor indicado no Contrato. Eventuais impactos que superarem este valor serão assumidos pelo Poder Concedente sob a cláusula de Caso Fortuito, Força maior ou Fato do Príncipe. Considera-se caso fortuito ou força maior, exemplificativamente: Guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execução contratual; Pandemia; Ato de terrorismo; Contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de atos da CONCESSIONÁRIA. A Concessionária não pode deixar de prestar o serviço, por se tratarem de serviços essenciais, devendo para tanto, nos casos aqui previstos, apresentar soluções alternativas à forma de prestação padrão se esta restar impossibilitada.



IV - RISCOS NA FASE DE OPERAÇÃO				
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO	
IV.1	Falta de retorno econômico dos investimentos realizados	1. Variação cambial	1. CONCESSIONÁRIA	1. Risco da Concessionária
		2. Má performance da Concessionária	2. CONCESSIONÁRIA	2. Risco da Concessionária
		3. Imprevisões, álea econômica extraordinária e extracontratual.	3. CONCEDENTE	3. Poder Concedente responde pelos riscos não seguráveis, nos termos da cláusula rebus sic stantibus, referente aos eventos que venham a alterar o equilíbrio econômico financeiro do Contrato
		4. Erros do plano de negócios apresentado pela Concessionária	4. CONCESSIONÁRIA	4. Concessionária conserva os riscos pelo plano de negócios apresentado
		5. Fórmula de correção adotada que fica abaixo das variações dos custos operacionais e investimentos da Concessionária.	5. CONCEDENTE	5. Fórmula de reajuste, regras de cálculo e periodicidade previamente determinadas no contrato e realizadas pela Agência Reguladora
		6. Aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela Concessionária para realização de investimentos ou custeio das operações objeto da Concessão, em relação ao previsto no Plano de Negócios.	6. CONCESSIONÁRIA	6. Risco da Concessionária
IV.1	Falta de retorno econômico dos investimentos realizados (continuação)	7. Taxa de juros aumenta entre o término da licitação e o fechamento do financiamento da Concessionária, inviabilizando o preço do serviço estabelecido na proposta.	7. CONCESSIONÁRIA	7. Risco da Concessionária.
		8. Atualização do PMSB/PMGIRS que importem alteração nos custos ou encargos da CONCESSIONÁRIA.	8. CONCEDENTE	8. Não são consideradas nesse caso as atualizações que já deveriam ter sido previstas pela CONCESSIONÁRIA em virtude de crescimento vegetativo ou expansão. Reequilíbrio econômico do contrato se comprovado o impacto.
IV.2	Insolvência da Concessionária ou quebra do contrato pela Concessionária	1. Falta de retorno econômico esperado, idem item anterior	1. CONCESSIONÁRIA	1. Risco alocado à Concessionária. Repercussões para a continuidade da concessão mitigadas pela possibilidade de cessão dos direitos emergentes da concessão e de oneração das ações da SPE em favor dos financiadores, bem como previsão de assunção do controle da SPE pelos seus financiadores (step-in), intervenção na Concessionária pelo Poder Concedente. Caducidade e execução da garantia do contrato.
		2. Interrupção do contrato por decretação de falência da Concessionária.	2. CONCESSIONÁRIA	2. Mecanismos de acompanhamento periódico da situação financeira da Concessionária pelo Poder Concedente e Agência Reguladora. Procedimentos preventivos para intervenção na Concessionária antes de esta entrar em situação falimentar previstos no Contrato. Retorno dos bens reversíveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
		3. Mudança no controle da SPE resulta em redução de sua capacidade financeira	3. CONCESSIONÁRIA	3. Previsão no Contrato de obrigatoriedade de autorização do Poder Concedente para alterações de controle.

III. RISCOS NA FASE DE OPERAÇÃO

III.1 ATRASO NO INÍCIO DA OPERAÇÃO

Fato Gerador 1: Atraso no licenciamento ambiental e na obtenção de autorizações necessárias.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A Concessionária deverá obter, com o apoio dos melhores esforços do Poder Concedente, todas as licenças necessárias. Caso o atraso seja imputável à Concessionária, aplicar-se-ão penalidades e multas. Se o atraso não lhe for imputável, caberá reequilíbrio econômico-financeiro.

Fato Gerador 2: Suspensão da implantação em virtude de ato do Poder Concedente ou de terceiro.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Configura excludente do cumprimento das obrigações da Concessionária, com suspensão do prazo para término da implantação e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.



Fato Gerador 3: Aplicação de penalidades pelas autoridades públicas competentes decorrentes da execução dos serviços.

Alocação: Concedente (quando não houver culpa da Concessionária).

Mitigação: Isenção de responsabilidade da Concessionária se demonstrada a ausência de culpa.

Fato Gerador 4: Vícios ocultos nos bens vinculados à Concessão, já existentes ou originados em data anterior à assunção dos serviços.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A partir da Data de Assunção, a Concessionária assume integral responsabilidade pelas penalidades decorrentes da execução dos serviços relacionados a tais vícios.

III.2 INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Fato Gerador 1: Serviços de má qualidade.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Fiscalização contínua pela Agência Reguladora, com avaliação sistemática da qualidade da prestação dos serviços.

Fato Gerador 2: Falta de investimentos para atendimento da demanda.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A Concessionária é contratualmente obrigada a prestar os serviços conforme padrões definidos no Edital e no Contrato.

Fato Gerador 3: Reincidência em índices baixos de desempenho.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Aplicação de penalidades, intervenção ou declaração de caducidade da concessão.

III.3 PERECIMENTO OU DESTRUIÇÃO DOS BENS DA CONCESSÃO

Fato Gerador 1: Baixa qualidade dos bens.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Responsabilidade integral da Concessionária pela conservação, inventário permanente, substituição ou reparo dos bens.

Fato Gerador 2: Conflitos multitudinários e eventos imprevisíveis.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Configuração de força maior, que motiva o reequilíbrio do contrato, exceto se houver culpa da Concessionária ou se for possível a contratação de seguros para mitigação dos danos.

Fato Gerador 3: Mutiria pelos usuários.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Responsabilidade da Concessionária pela segurança e integridade dos bens, devendo contratar seguros para mitigação dos danos.

Fato Gerador 4: Dever de atualidade tecnológica.

Alocação: Concedente.

Mitigação: A Concessionária deve assegurar a prestação dos serviços com atualidade tecnológica para atender aos indicadores de desempenho. Solicitações do Poder Concedente que envolvam incorporação de inovação tecnológica, ou alterações unilaterais nos indicadores que gerem necessidade de atualização, serão hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

III.4 SEGURANÇA DOS BENS E USUÁRIOS

Fato Gerador 1: Insegurança dos veículos e equipamentos operados pela Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Responsabilidade integral da Concessionária pela manutenção e segurança dos ativos.

Fato Gerador 2: Falta de treinamento adequado do pessoal da Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Responsabilidade da Concessionária, sujeita a penalidades em caso de descumprimento de obrigações contratuais e legais.

Fato Gerador 3: Furto, roubo ou danos causados nos bens sob guarda da Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A Concessionária deve instalar equipamentos de segurança adequados e manter planos de seguros para cobrir tais eventos.

III.5 INTERVENÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

Fato Gerador 1: Intervenção na concessão em razão de descumprimento de condições contratuais pela Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Obrigação da Concessionária de oferecer garantia de execução do contrato. O Concedente possui prerrogativa contratual e legal para intervir.

III.6 DEMANDA

Fato Gerador 1: Variação da demanda.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A Concessionária assume integralmente o risco de variação da demanda real verificada nos serviços objeto da Concessão.

III.7 PASSIVOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

Fato Gerador 1: Inadimplência da Concessionária em relação a obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Obrigação da Concessionária de manter indene o Poder Concedente em relação a qualquer responsabilidade solidária decorrente desses passivos.

III.8 FORNECIMENTO DE ENERGIA E DISPONIBILIDADE DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÃO

Fato Gerador 1: Carência de energia suficiente para operação do Sistema.

Alocação: Concedente (quando decorrente de falha da concessionária de energia local).

Mitigação: A Concessionária fica eximida da medição de indicadores de desempenho e de penalidades durante a interrupção, desde que não tenha concorrido para a causa do evento.

Fato Gerador 2: Queda no sistema de telecomunicações que impeça o funcionamento do sistema de tecnologia da informação da Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A Concessionária conserva o risco por interrupção e/ou intermitência dos sistemas de telecomunicações.

III.9 CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU FATO DO PRÍNCIPE

Fato Gerador 1: Eventos imprevistos ou não seguráveis que prejudiquem a implantação, as obras obrigatórias ou provoquem danos patrimoniais.

Alocação: Concessionária (até o limite da cobertura do seguro) / Concedente (para impactos superiores à cobertura).

Mitigação: A Concessionária assume os riscos até o valor da cobertura do seguro contratual. Impactos que superarem esse limite serão assumidos pelo Poder Concedente. Consideram-se caso fortuito ou força maior: guerras, pandemias, atos de terrorismo e contaminação nuclear, química ou biológica (salvo se decorrentes de atos da Concessionária). A Concessionária, por tratar-se de serviço essencial, não pode deixar de prestar o serviço, devendo apresentar soluções alternativas se a forma padrão for impossibilitada.

IV. RISCOS NATOS DA OPERAÇÃO

IV.1 FALTA DE RETORNO ECONÔMICO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS

Fato Gerador 1: Variação cambial.



Alocação: Concessionária.

Mitigação: Risco assumido integralmente pela Concessionária.

Fato Gerador 2: Má performance da Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Risco assumido integralmente pela Concessionária.

Fato Gerador 3: Imprevisões de ordem econômica extraordinária e extracontratual.

Alocação: Concedente.

Mitigação: O Poder Concedente responde por riscos não seguráveis nos termos da cláusula rebus sic stantibus, aplicável a eventos que alterem fundamentalmente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

Fato Gerador 4: Erros do plano de negócios apresentado pela Concessionária.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: A Concessionária conserva integralmente os riscos inerentes ao plano de negócios por ela apresentado.

Fato Gerador 5: Fórmula de correção que fique abaixo das variações dos custos operacionais e dos investimentos da Concessionária.

Alocação: Concedente.

Mitigação: A fórmula de reajuste, suas regras de cálculo e periodicidade são predefinidas no contrato e supervisionadas pela Agência Reguladora.

Fato Gerador 6: Aumento do custo de empréstimos e financiamentos em relação ao previsto no Plano de Negócios.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Risco assumido integralmente pela Concessionária.

Fato Gerador 7: Aumento da taxa de juros entre o término da licitação e o fechamento do financiamento.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Risco assumido integralmente pela Concessionária.

Fato Gerador 8: Inviabilização do preço do serviço estabelecido na proposta.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Caberá reequilíbrio econômico do contrato se comprovado impacto não previsto, exceto para atualizações decorrentes de crescimento vegetativo ou expansão, cuja previsão era obrigatória pela Concessionária.



Fato Gerador 9: Atualização do PMSB/PMGRS que importe alteração nos custos ou encargos da Concessionária.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Caberá reequilíbrio econômico do contrato se comprovado impacto não previsto, exceto para atualizações decorrentes de crescimento vegetativo ou expansão, cuja previsão era obrigatória pela Concessionária.



5. RISCOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

V - RISCOS AMBIENTAIS E SOCIAIS			
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
V.1 Ambiental	1. Ocorrência de processo de desestabilização do terreno, em razão de erosões, escorregamento, desagregação superficial, recalque, dentre outros, nos locais de obras. 2. Criação de condicionantes ambientais não previstas quando da obtenção da licença ambiental prévia, com aumento dos custos operacionais.	1. CONCESSIONÁRIA 2. CONCEDENTE 3. CONCEDENTE	1. Obrigação de contratação, pela Concessionária, de plano de seguros, inclusive de Riscos de Engenharia. Exigência de garantia de execução do contrato. 2. Se criadas posteriormente à contratação, reequilíbrio contratual. 3. Concessionária responde pelos danos ambientais e passivo ambiental causado após assinatura do Contrato, a que houver dado causa. Previsão no Contrato de que o Poder Concedente será o único responsável pelo passivo ambiental anterior à data de assinatura do contrato, devendo manter a Concessionária isenta de qualquer responsabilidade quando originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente a referida data.

V.1 RISCOS AMBIENTAIS

Fato Gerador 1: Ocorrência de processo de desestabilização do terreno, em razão de erosões, escorregamento, desagregação superficial, recalque, dentre outros, nos locais de obras.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Obrigação de contratação, pela Concessionária, de plano de seguros, inclusive de Riscos de Engenharia. Exigência de garantia de execução do contrato.

Fato Gerador 2: Criação de condicionantes ambientais não previstas quando da obtenção da licença ambiental prévia, com aumento dos custos operacionais.

Alocação: Concedente (quando criadas posteriormente à contratação).

Mitigação: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para compensar os custos adicionais decorrentes de novas condicionantes estabelecidas após a contratação.

Fato Gerador 3: Danos ambientais ou passivo ambiental.

Alocação:

Concessionária: pelos danos ambientais e passivo ambiental causados após a assinatura do Contrato, e a que houver dado causa.

Concedente: pelo passivo ambiental anterior à data de assinatura do contrato.

Mitigação: Previsão contratual expressa de que o Poder Concedente será o único responsável pelo passivo ambiental anterior à data de assinatura do contrato, devendo manter a Concessionária isenta de qualquer responsabilidade quando originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente a referida data. A Concessionária, por sua vez, deverá adotar todas as medidas preventivas e corretivas para evitar danos ambientais durante a execução do contrato.

V.2 RISCOS SOCIAIS

Fato Gerador 1: Impactos sociais negativos decorrentes da implantação ou operação do empreendimento, como deslocamento de comunidades, alteração no acesso a serviços públicos ou prejuízos a atividades econômicas locais.



Alocação: Concedente (no planejamento e indenizações) / Concessionária (na execução e gestão dos impactos).

Mitigação: Elaboração e implementação de Plano de Gestão Social, aprovado pelo Poder Concedente, que inclua programas de reassentamento (quando necessário), compensações, comunicação transparente com as comunidades afetadas e monitoramento contínuo dos indicadores sociais.

Fato Gerador 2: Conflitos com comunidades locais, movimentos sociais ou grupos de interesse em razão da obra ou da operação.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Estabelecimento de canais permanentes de diálogo e ouvidoria específica para comunidades afetadas. Inclusão de cláusulas de responsabilidade social no contrato, com metas de engajamento comunitário. A Concessionária deverá reportar trimestralmente ao Concedente sobre o andamento da gestão de conflitos.

Fato Gerador 3: Descumprimento de normas trabalhistas, condições inadequadas de trabalho ou acidentes laborais que gerem repercussão social.

Alocação: Concessionária.

Mitigação: Exigência de cumprimento integral da legislação trabalhista e de normas de segurança do trabalho. Implementação de programas de capacitação, certificações de boas práticas e auditorias periódicas pela Agência Reguladora ou por entidade independente.

Fato Gerador 4: Aumento da pressão sobre serviços públicos locais (saúde, educação, infraestrutura urbana) devido à migração temporária ou permanente de trabalhadores para a região das obras.

Alocação: Compartilhado (Concedente e Concessionária).

Mitigação: Estabelecimento de Acordo de Cooperação entre a Concessionária e o município(s) impactado(s), com contrapartidas financeiras ou de infraestrutura para mitigar os efeitos sobre os serviços públicos. O contrato deve prever a obrigação da Concessionária de elaborar estudo de impacto social e plano de mitigação, aprovado pelo Concedente.

Fato Gerador 5: Danos ao patrimônio cultural, histórico, arqueológico ou paisagístico.

Alocação: Concessionária (durante a execução) / Concedente (em relação a bens já conhecidos e inventariados).

Mitigação: Exigência de estudos prévios de impacto cultural e arqueológico. Caso sejam encontrados bens não previstos durante as obras, a Concessionária deverá paralisar imediatamente as atividades no local e comunicar ao Concedente e aos órgãos competentes, assumindo os custos de preservação ou resgate apenas se o dano for decorrente de sua ação. Para bens já catalogados, o Concedente fornecerá todas as informações e restrições previamente.



6. RISCOS INSTITUCIONAIS

VI - RISCOS INSTITUCIONAIS			
RISCOS	FATO GERADOR	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
VI.1 Político	1. Encampação	1. CONCEDENTE	1. Indenização prévia à Concessionária.
	2. Indefinição de competências entre os entes federativos e entre os órgãos e estruturas internas de cada um.	2. CONCEDENTE	2. Definição prévia das competências referentes à concessão.
	3. Manipulação dos indicadores de desempenho.	3. CONCESSIONÁRIA	3. Entidade reguladora e mediação mitigam eventual parcialidade na avaliação de qualidade.
	4. Exigências por parte do Poder Concedente de novos padrões de desempenho, relacionados a mudanças tecnológicas ou a adequações a padrões internacionais.	4. CONCEDENTE	4. Possibilidade de acordo entre Poder Concedente e Concessionária para rever os índices dos indicadores de desempenho, a fim de adequá-los às novas tecnologias ou necessidades dos serviços prestados. Reequilíbrio econômico-financeiro previsto no contrato de concessão caso a revisão dos parâmetros de desempenho gerem custos adicionais à Concessionária.
	5. Descumprimento, pelo poder concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao poder concedente previstos neste contrato e/ou na legislação vigente.	5. CONCEDENTE	5. Previsão de penalidades aplicáveis.
VI.2 Judicial	1. Lentidão e falhas na jurisdição.	1. CONCEDENTE/ CONCESSIONÁRIA	1. Arbitragem e sistema amigável de solução de controvérsias garantem às partes maior celeridade nas decisões e maior especialização dos julgadores.
	2. Decisão judicial, arbitral ou administrativa que impeça ou impossibilite a concessionária de obter o reajuste da contraprestação de acordo com o estabelecido neste contrato.	2. CONCEDENTE	2. Risco do Concedente, exceto nos casos em que a concessionária houver dado causa a tal decisão. Previsão de arbitragem e sistema amigável de solução de controvérsias garantem às partes maior celeridade nas decisões e maior especialização dos julgadores.
VI.3 Regulatório, legislativo e contratual	1. Alterações na regulação dos serviços concedidos ou na legislação de modo a afetar a prestação dos serviços.	1. CONCEDENTE	1. A alteração na regulação que cause comprovadamente prejuízos à CONCESSIONÁRIA é causa de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
	2. Existência de passivos contratuais, fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de qualquer outra natureza decorrentes de fatos anteriores à data de assunção.	2. CONCEDENTE	2. Responsabilidade do CONCEDENTE perante a antiga operadora, em relação aos respectivos serviços e sistemas, ainda que manifestados posteriormente à data de assunção dos serviços pela Concessionária.

VI.1 RISCO POLÍTICO

Fato Gerador 1: Encampação (retomada da concessão pelo Poder Público).

Alocação: Concedente.

Mitigação: Indenização prévia e integral à Concessionária, calculada conforme critérios estabelecidos no contrato e na legislação aplicável.

Fato Gerador 2: Indefinição de competências entre os entes federativos e entre os órgãos e estruturas internas de cada um.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Definição prévia e clara no instrumento convocatório e no contrato das competências, atribuições e interfaces relacionadas à concessão.

Fato Gerador 3: Manipulação dos indicadores de desempenho.

Alocação: Concessionária (quando praticada pela Agência Reguladora ou Concedente).

Mitigação: Atuação de uma entidade reguladora independente, com critérios objetivos e auditáveis, e previsão de mecanismos de mediação ou revisão para mitigar eventuais parcialidades na avaliação de qualidade.



Fato Gerador 4: Exigências por parte do Poder Concedente de novos padrões de desempenho, relacionados a mudanças tecnológicas ou a adequações a padrões internacionais.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Possibilidade de acordo entre as partes para revisar os índices dos indicadores de desempenho, a fim de adequá-los às novas tecnologias ou necessidades. Reequilíbrio econômico-financeiro será garantido à Concessionária caso a revisão dos parâmetros gere custos adicionais não previstos originalmente.

Fato Gerador 5: Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo o descumprimento de prazos aplicáveis.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Previsão expressa no contrato de penalidades aplicáveis ao Poder Concedente, bem como de mecanismos de compensação e reequilíbrio em favor da Concessionária.

VI.2 RISCO JUDICIAL

Fato Gerador 1: Lentidão e falhas na jurisdição.

Alocação: Compartilhado (Concedente e Concessionária).

Mitigação: Adoção de cláusula de arbitragem e de um sistema ágil e especializado de solução de controvérsias, garantindo às partes maior celeridade e expertise técnica nas decisões.

Fato Gerador 2: Decisão judicial, arbitral ou administrativa que impeça ou impossibilite a Concessionária de obter o reajuste da contraprestação de acordo com o estabelecido no contrato.

Alocação: Concedente (exceto se a Concessionária houver dado causa à decisão).

Mitigação: O risco é assumido pelo Concedente. A cláusula de arbitragem e o sistema especializado de solução de controvérsias também atuam como mitigadores, oferecendo um foro mais previsível e técnico.

VI.3 RISCO REGULATÓRIO, LEGISLATIVO E CONTRATUAL

Fato Gerador 1: Alterações na regulação dos serviços concedidos ou na legislação de modo a afetar negativamente a prestação dos serviços ou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Previsão contratual de que alterações regulatórias ou legislativas que causem comprovadamente prejuízos à Concessionária constituem causa para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



Fato Gerador 2: Existência de passivos contratuais, fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de qualquer outra natureza, decorrentes de fatos anteriores à Data de Assunção dos serviços pela Concessionária.

Alocação: Concedente.

Mitigação: Responsabilidade integral do Concedente perante a autoridade competente em relação a tais passivos, mesmo que manifestados posteriormente à Data de Assunção. O Concedente obriga-se a manter a Concessionária indene de qualquer responsabilidade relacionada a esses eventos pretéritos.

7. OBSERVAÇÃO FINAL DA MATRIZ DE RISCOS

A presente matriz, integrante do Edital e do futuro Contrato de Concessão, tem caráter dinâmico e poderá ser revisada e atualizada periodicamente pela Agência Reguladora, de comum acordo entre as partes ou por força de alterações no marco legal e regulatório, sempre com o objetivo de manter a justa alocação dos riscos e a sustentabilidade da parceria.